

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고요구 및 통보

제 목 공사 계약 변경 부적정

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 ♠처 □부(①), 제○발전소 ◇부(②)

내 용

1. 업무 개요

◆본부 각 부서는 발전소 운영을 위해 공사관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정시행세칙」 제93조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면, “설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하여야 한다. 다만, 계약담당자는 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 하게 할 수 있다.” 고 되어 있으며, 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-1(원전본부 일상감사 범위)에 따르면, 공사

계약의 변경금액이 3천만 원 이상인 경우 일상감사 대상으로 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆본부에서 수행한 공사계약을 점검한 결과, ◆본부 제○발전소 내환경 검증을 위한 보조건물 및 기타건물 침수 환경개선을 목적으로 ‘◆ ▲, △ 호기 ■□■□ 개선공사’를 수행하면서 준공까지 총 *번의 계약변경을 시행하였는데, 공사 계약 이후 공사기간은 +개월에서 =개월로 증가하고, 공사금액은 ***원에서 +++원으로 *% 이상 증가한 사실을 확인하였다.

따라서, 계약변경 세부 내역을 추가로 살펴본 결과, ‘추가작업 및 계약금액 변경으로 인한 준공기간 연장’이라는 사유로 *차 계약변경¹⁵⁾을 진행하였는데, 실제로 현장에서 추가 작업을 진행하는 등 물량증가 사유가 발생하였는데도 공사금액은 증액하지 아니하고 준공일만 연장하였으며, 마지막 *차 계약변경(20□□. 5.)을 통해 물량증가로 인한 지입재료비, 노무비, 경비 등의 추가 비용을 한번에 정산하여 계약금을 ===원 증액한 사실을 확인하였다.

한편, ‘◆▲, △ 호기 ■□■□ 개선공사’는 ◆ ▲ 호기 ≡차 계획예방정비(20□□. 1. **. ~ 같은 해 6. **.) 및 ◆ ▲ 호기 ≡차 계획예방정비(20□□. 8. **. ~ 같은 해 12. **.) 기간에 순차적으로 수행하도록 설계되었으며, 공사를 진행하는 동안 ① 현장 간섭에 의한 비상배수배관 및 배관 지지대 위치 변경, ② 배수배관 연장에 의한 지지대 추가 설치, ③ 현장간섭에 의한 안전등급 지지대 위치변경, ④ ⊕⊕社 설계 누락에 의한 보조급수펌프룸 바닥배수관 폐쇄 추가 등의 사유로 설계변경서를 개정하고, 현장시공 변경 요청서를 발행하면서 공사 물량이 지속적으로 증가하였는데,

15) 사내공문 ◆(*)-*** (“◆▲, △ 호기 ■□■□ 환경개선 공사 2차 계약변경 요청” , 20□□. 12.)

현장의 모든 작업은 *차 계약변경을 요청(20□◁. 12.)하기 이전에 모두 종료된 것으로 확인하였다. 그리고, 물량 증가에 따른 공사금액 증가분은 공사금액 증가 사유 중에서 ‘보조급수펌프룸 바닥배수관 폐쇄 작업¹⁶⁾’을 제외하고 나머지 추가 역무는 먼저 시공한 ◇ ▲호기에서도 계획 예방정비 기간에 진행하였다.

이와 관련해서, 공사 담당부서는 ◇ ▲호기 ≡차 계획예방정비를 시행하는 동안 설계변경서와 현장 여건이 맞지 않아 수시로 공사 물량이 증가하여, 물량이 증가할 때마다 계약금액을 변경하는 것은 어려움이 있었다고 토로하였다. 또한, ▲호기 계획예방정비를 진행하는 동안 작업사유가 발생하여 사전에 물량변경을 인지해서 계약변경을 시행할 수 없는 상황이었으며, ◇ ▲호기 계획예방정비(20□◁. 1. **, ~ 같은 해 6. **)가 종료되고 ◇ ▲호기 ≡차 계획예방정비(20□◁. 8. **, ~ 같은 해 12. **) 착수까지 약 +개월 정도의 기간이 있었으나, ◇ ▲호기 물량을 정산하고 ◇ ▲호기 예상물량을 책정하여 계약변경을 시행하지 아니한 사유로 ◇ ▲호기 ≡차 계획예방정비 외자 청구, ◇ ▲호기 계획예방정비를 위한 담당 계통 자재 준비 및 ◇ ▲호기에서 ‘■□■□ 개선 공사’를 수행하면서 물량 증가로 ◇ ▲호기용 자재를 사용하였기에 이에 대한 현황을 파악하고 추가로 발주하는 등 산재된 업무들로 해당 기간에는 계약변경을 수행할 수 없었다고 소명하였다.

게다가, 현장 작업은 20□◁. 12. 이전에 모두 완료되었음에도 ◇ ▲호기 계획예방정비 종료 후 적기(20□◁. 12.)에 준공처리가 되지 아니하고 1개월씩 연장하여 *차 계약변경(20□□. 5.) 시 추가비용을 한번에 정산한 이유로 ① 계약상대자가 제출한 준공서류에는 자재 이동 품셈 비용이 과다 산정되었고, 표준 품셈에 적용

16) ㉠㉡社 설계 누락 건으로 ◇ ▲호기 ≡차 계획예방정비 종료 이후 설계변경서가 개정되어, ◇ ▲호기 ≡차 계획예방정비 기간에 ▲호기 ‘보조급수펌프룸 바닥배수관 폐쇄작업’을 함께 수행하였음.

되지 않는 공량을 과다 산출하거나 보통 인부를 특별인부로 적용하는 한편, 추가 물량에 대한 노임단가에 낙찰률을 적용하지 않는 등 공사비용을 과다 청구하여 이에 대한 비용을 차감하는 과정에서 추가 시간이 소요되었고, ② 최초 설계서 대비 추가 역무들에 대한 공량 등을 검토하고 의견을 조율하는데 시간이 소요되었으며, ③ 20◀○년부터 수행된 공사이기에 업체에서 과거에 수행한 증빙자료 (대기자 출근부, 급여명세서, 지입자재 명세서)를 기한 내에 제출하지 못하여 계약변경 금액 산정에 시간이 소요되었기에 이와 같은 사유로 적기에 준공처리가 불가하였다고 관련부서에서 소명하였다.

하지만, 현장에서 산재된 업무로 인해 물량증가 사유가 발생할 때마다 계약 금액을 변경하는 것에 어려움이 있었다고는 하나, 사규에 따라 공사계약의 설계 변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료되어야 하는 것이 원칙이다. 그럼에도 불구하고, 긴급하게 공사를 시행해야 한다면, 공사금액이 ***원 이상 변경될 것으로 예상되는 경우, 시행계획(안)을 일상감사에 회부하여 물량변경 및 공사금액 변경에 대한 적정성을 검토받고, 일상감사 승인 후 공사통보서를 발행하여 해당 역무를 이행하여야 한다.

또한, 해당 계약과 같이 두 개 호기의 계획예방정비 기간에 물량증가 사유가 수시로 발생하고 한 개 호기의 계획예방정비 종료까지 물량 증가분을 예상할 수 없는 경우 최소한 한 개 호기의 계획예방정비 종료 후 즉시 이행분에 대한 물량을 정산하고 차기 호기에 이행될 물량을 예상하여 계약을 변경하는 것이 적정한 업무 처리 방법이다.

관련부서 의견 및 검토결과

관련부서에서는 공사계약의 변경 사유가 발생

하면, 계약변경 시행계획을 수립한 후 확정된 금액으로 공사를 수행해야 하지만 사업의 긴급성으로 공사통보서만 발행하여 시공한 점을 인정하였고, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

그런데, ◇ △호기 계획예방정비 종료 후 공사담당자는 ◇ △호기 이행분 물량을 정산하고, 차기 ◇ ▲호기 계획예방정비 기간에 수행할 물량을 책정하여 계약변경을 시행할 수 있었고, 또한 ◇ ▲호기 계획예방정비가 종료되는 시점에 현장 작업은 모두 종료되었음에도 *차 계약변경 시 준공일만 연장하고, 마지막 *차 계약변경 시 한번에 공사금액을 정산함으로써 계약관리 업무를 부적정하게 처리한 부분은 징계사유가 될 수 있지만, 해당 공사계약은 ☹☹☹ 후속 조치사항의 설계변경서를 ◇ △호기와 ◇ ▲호기 계획예방정비 기간에 순차적으로 시공한 사항으로, 공사담당자는 계획예방정비 공기 준수 및 임계 현안 해소를 위하여 적극적으로 업무를 추진하였고 호기별 적기에 시공해야 하는 사업의 시급성을 감안하여, 관련자에게 신분상 조치인 ‘경고’를 처분하는 것으로 판단하였다.

조치할 사항 ◇본부장은

- ① 계약변경 업무를 부적정하게 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바라며,(경고 1)
- ② 향후 동일한 사례가 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)